

Quatre policiers et gendarmes sur dix estiment les contrôles d'identité peu ou pas efficaces

C'est l'un des résultats d'une étude commandée par la Défenseure des droits sur la façon dont les forces de l'ordre conçoivent leur travail.

Près de 40 % des policiers et des gendarmes interrogés dans le cadre d'une étude menée par quatre chercheurs et commandée par la Défenseure des droits, Claire Hédon, jugent les contrôles d'identité « peu » ou « pas efficaces ». « L'efficacité des contrôles ne fait pas l'unanimité », notent les auteurs de ce rapport, intitulé « Eclairages », tous des universitaires reconnus en matière de sociologie des forces de l'ordre. Certes, une majorité des répondants estiment cette pratique « efficace » ou « très efficace ». Mais la proportion de ceux qui en doutent est loin d'être négligeable, compte tenu de la systématisation de la pratique, véritable viatique de l'action policière.

Il n'en a pas fallu davantage pour que les organisations syndicales montent au créneau pour dénoncer, à l'image d'Alternative Police, une enquête conduite « dans le seul but du projet de la Défenseure des droits pour la création d'un récépissé d'un contrôle d'identité ». « L'efficacité des contrôles d'identité, ajoute le syndicat, ne porte pas tant sur la lutte contre la consommation de cannabis, mais bien plus sur la lutte contre le trafic des stupéfiants. Contrôler les consommateurs, c'est perturber les points de deal. »

Représentant du syndicat Alliance-Police, Eric Henry abonde : « Les contrôles d'identité sont très encadrés, on ne les mène pas à l'emporte-pièce. Quant au récépissé, c'est un serpent de mer qui ne contribuera qu'à alourdir la procédure et instaurer un climat de défiance entre la police et la population. »

« Traçabilité »

La question des contrôles d'identité n'occupe pourtant qu'une portion congrue du rapport, rédigé sur le fondement d'un questionnaire en 99 points adressé, entre juin 2022 et mars 2023, aux gendarmes et aux policiers de sept départements de France métropolitaine (Yvelines, Essonne, Val-d'Oise, Cantal, Isère, Loire et Rhône) – et doublé par une enquête qualitative menée auprès d'environ 1 500 policiers et gendarmes par les chercheurs du Centre de recherches sociologiques sur le droit et les institutions pénales, du CNRS et du laboratoire Pacte de l'université Grenoble-Alpes et de Sciences Po Grenoble.

Mais, note Claire Hédon, commanditaire du rapport, « on ne peut malgré tout faire l'économie d'une réflexion sur le sujet lorsque l'on regarde les chiffres rendus publics par la Cour des comptes [en décembre 2023] : 47 millions de contrôles d'identité, dont 15 millions de contrôles routiers ». Une pratique massive, note-t-elle, qui doit être corrigée par une « traçabilité qui est, aussi, une garantie pour les agents des forces de l'ordre ». Mme Hédon vient d'ailleurs d'écrire au premier ministre, Gabriel Attal, pour l'interroger sur les suites qu'il entendait donner à la publication des chiffres débusqués par la Cour des comptes.

Pour autant, « les enseignements du rapport remis à la Défenseure des droits sont bien plus larges », estime Sebastian Roché, l'un des rédacteurs de l'étude. Parmi ces enseignements, un rapport de confiance inversé entre la police et la population. « Alors que toutes les études montrent que 70 % de la population fait confiance aux forces de l'ordre, notre travail illustre une proportion inverse chez les policiers et les gendarmes. » Près de 75 % des premiers et plus de 65 % des seconds considèrent, en effet, qu'il est impossible de « faire confiance aux citoyens pour se comporter comme il faut » – un véritable hiatus.

« Insultés » et remerciés

Le chercheur souligne également les difficultés récurrentes des forces de l'ordre – moindres au sein de la gendarmerie – à accepter d'expliquer leur action, notamment auprès des élus, et rendre des comptes. Troisième leçon : les membres des forces de l'ordre témoignent d'« une certaine flexibilité vis-à-vis du respect de la règle de droit pour mener à bien une mission encore majoritairement considérée sous un angle plus répressif que préventif ». Comme le montre le rapport, « une majorité des répondants (54,8 %) considère qu'il existe souvent une contradiction entre efficacité et respect du règlement, et que mener à bien la mission est prioritaire [sur le respect du règlement] ». Sur ce plan, « les écarts entre policiers et gendarmes sont manifestes : 50,9 % des gendarmes privilégient le respect scrupuleux du règlement contre 35,4 % des policiers ».

L'étude met également en lumière les ambivalences de métiers à fort risque de tensions : 40,8 % des répondants assurent ainsi avoir été « insultés ou agressés verbalement » au moins une fois lors du dernier mois (et près de 15 % disent l'avoir été trois fois ou plus), mais sept policiers et gendarmes sur dix expliquent aussi avoir été remerciés pour leur action au cours du dernier mois, avec un différentiel légèrement favorable aux policiers (73,2 % contre 69,7 % pour les gendarmes). « C'est tout l'intérêt de ce type de travail, estime Claire Hédon. Alors que les études se concentrent généralement sur le ressenti de la population vis-à-vis des forces de l'ordre, nous avons voulu demander aux forces de l'ordre comment elles concevaient leurs relations avec le public. » Avec des résultats surprenants : les personnes interrogées expriment de manière générale une « satisfaction globale du métier et une relation plutôt positive » à la hiérarchie.

par Antoine Albertini